

[별표 14의5] <개정 1999.4.30>

전문학원 지정취소 또는 기능검정의 정지기준(제38조의17제1항관련)

위 반 사 항	적 용 법 조 (도로교통법)	처 분 기 준		
		1 차 위 반	2 차 위 반	3 차 위 반
1. 전문학원이 지정기준에 적합하지 아니하게 된 때	법 제71조의10제1항제1호	지정취소		
2. 설립자 또는 학감이 중요사항 변경승인을 얻지 아니한 때	법 제71조의10제1항제2호	지정취소		
3. 학감이 기능검정에 합격하지 아니한 사람에게 수료증을 교부한 때	법 제71조의10제1항제3호	지정취소		
4. 학감이 기능검정이 정지된 기간중 기능검정을 실시한 때	법 제71조의10제1항제4호	지정취소		
5. 자동차운전학원의 등록이 취소된 때	법 제71조의10제1항제5호	지정취소		
6. 학감이 강사가 아닌 사람으로 하여금 학과 또는 기능교육을 실시하게 한 때	법 제71조의10제2항제1호	검정정지 3월	검정정지 6월	지정취소
7. 학감이 기능검정원이 아닌 사람으로 하여금 기능검정을 실시하게 한 때	법 제71조의10제2항제1호	검정정지 3월	검정정지 6월	지정취소
8. 학감이 자동차운전에 관한 학과 및 기능교육을 수료하지 아니한 사람에게 기능검정을 실시하게 한 때	법 제71조의10제2항제2호	검정정지 6월	지정취소	
9. 기능검정원이 허위로 기능검정시험의 합격사실을 증명한 때	법 제71조의10제2항제3호	검정정지 1월	검정정지 2월	검정정지 3월
10. 삭제 <1999.4.30>				
11. 설립자 또는 학감	법	검정정지	검정정지	검정정지

이 보고 또는 자료제출을 하지 아니하거나 허위의 보고나 자료를 제출한 때	제71조의10제2항제5호	10일	20일	1월
12. 설립자·학감 기타 전문학원의 직원이 관계경찰공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 때	법 제71조의10제2항제6호	검정정지 1월	검정정지 2월	검정정지 6월
13. 설립자 또는 학감이 시정지시등에 따르지 아니한 때	법 제71조의10제2항제7호	검정정지 1월	검정정지 2월	검정정지 6월
14. 전문학원을 졸업하고 운전면허를 받은 사람이 연간 사망자 있는 교통사고를 야기한 건수가 기준을 초과한 때	법 제71조의10제2항제8호	영 제49조의7제1호의 규정에 의한 기준치 0.2%초과시마다 검정정지 10일		
15. 전문학원을 졸업하고 운전면허를 받은 사람이 연간 중요교통법규를 위반한 건수가 기준을 초과한 때	법 제71조의10제2항제8호	영 제49조의7제2호의 규정에 의한 기준치 20%초과시마다 검정정지 10일		

- (주) 1. 위반사항이 중복된 때에는 위반의 경중에 따라 중한 것의 처분을 1/2까지 가중하되, 그 기간은 각 위반사항에서 정한 처분기준의 장기를 합산한 기간을 초과할 수 없다.
2. 처분기준 횟수는 처분하려는 사유가 발생한 날부터 과거 2년이내의 것을 기준으로 한다.